



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI - COMARCA DA CAPITAL

Fórum Distrital de Icoaraci - Rua Manoel Barata, 1107, Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci – Belém/PA.

CEP. 66.810-100. E-mail: 2civelicoaraci@tjpa.jus.br [mailto:2civelicoaraci@tjpa.jus.br]. Telefone: 3211-7078/3211-7079.

WhatsApp 91-98010-1180

PROCESSO Nº 0001053-68.1999.8.14.0201

CLASSE PROCESSUAL: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)

REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA DA COSTA FILHO

REQUERIDO(A): ENEL ENGENHARIA SOCIEDADE ANONIMA

DECISÃO

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por ENEL ENGENHARIA S/A em face de JOÃO EVANGELISTA DA COSTA FILHO, tendo por objeto a posse de imóvel situado no Conjunto Jardim Maguari, Avenida Augusto Montenegro, Alameda 6, casa 27, bairro Coqueiro, Belém-PA.

Constato, preliminarmente, que a competência territorial para processamento e julgamento das ações possessórias reveste-se de natureza absoluta, em virtude de seu caráter real, conforme preceituado no artigo 47,

§2º, do Código de Processo Civil, que determina que *"a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa"*.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

"A competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel - art. 95 do CPC – é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo a incidir o princípio do forum rei sitae, tornando-se inaplicável o princípio da perpetuatio jurisdictionis." (AgRg no REsp 1281850/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011).

"A competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel, a teor do que enuncia o art. 95 do CPC, é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo a incidir o princípio forum rei sitae, sendo inaplicável a perpetuatio jurisdictionis. Precedente." (CC 112.647/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 04/04/2011).

Consoante o artigo 1º do Provimento nº 006/2012-CJRMB, a jurisdição das Varas Distritais Cíveis e Criminais de Icoaraci abrange os bairros de Parque Guajará, Tenoné, Campina de Icoaraci, Águas Negras, Ponta Grossa, Agulha, Paracuri, Cruzeiro, Maracacuera, Brasília, São João de Outeiro, Água Boa, Itaiteua, e as ilhas localizadas em Icoaraci.

Da análise do imóvel objeto da lide, constato que está situado no bairro COQUEIRO, conforme atesta a Certidão de Registro de Imóvel (ID 65713574 - Pág. 6), não estando, portanto, inserido na jurisdição deste foro distrital.

Nos termos do art. 64, §1º, do CPC, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, independentemente de exceção, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto, **DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA**

DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente demanda e, por conseguinte, determino a redistribuição do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém/PA, competente para o processamento e julgamento do feito.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se ao encaminhamento dos autos, com as cautelas legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci - Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito